



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIMI FERI ALDI PAIKI**
Pangkat, NRP : Prada, 31210568851201
Jabatan : Ta Kurir 2 Ru Kobra Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 757/GV
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 12 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 757/GV Tanah Miring Kab. Merauke.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 757/GV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan surat keputusan penahanan sementara nomor Kep/118/XII/2022 tanggal 3 Desember 2022.
2. Danrem 174/ATW selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/341/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/21/I/2023 tanggal 20 Januari 2023;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/53/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/85/III/2023 tanggal 15 Maret 2023;

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/127/IV/2023 tanggal 16 April 2023;
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan surat keputusan nomor Kep/156/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 berdasarkan surat keputusan Penahanan Majelis Hakim Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 berdasarkan surat keputusan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023 tanggal 7 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XVII/3 Nomor : BP-55/A-45/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/58/III/2023, tanggal 1 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/V/2022, tanggal 8 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/181-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/181-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 8 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/181-K/PM.III-19/AD/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/V/2022, tanggal 8 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan sementara; dan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD
- c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
 - 1) 5 (lima) lembar daftar absensi harian Ton Pimu Yonif 757/GV mulai bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
 - 2) 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonif 757/GV nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
 - 3) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
 - 4) 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun 2022 sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun 2022, atau waktu lain setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Yonif 757/GV atau di tempat lain setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cen Ifar Gunung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 757/GV, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Kurir 2 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 757/GV dengan pangkat Prada NRP 31210568851201;
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa bersama Sdri. Paskaliani datang menemui Letda Inf Gatot Suherman (Saksi-1) sebagai Danton Ang Kima Yonif 757/GV untuk meminta izin melaksanakan cuti nikah, setelah menghadap lalu Terdakwa pergi ke Korem 172/PWY Kota Merauke dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam menuju ke Kota Merauke untuk melaksanakan cuti menikah di Asrama Korem 172/PWY;
- c. Bahwa setelah Terdakwa menghadap Saksi-1 kemudian Terdakwa diberikan izin oleh Danyonif 757/GV (Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmoko, S.E.) dengan surat ijin jalan nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
- d. Bahwa setelah Terdakwa selesai melangsungkan acara pernikahannya dan pada tanggal 23 Agustus 2022 izin cuti menikahnya telah habis namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan juga tidak melaporkan keberadaannya ke Kesatuannya, sehingga Saksi-1 dan Prada Bengurion H Wambukomo (Saksi-2) mencari Terdakwa dengan menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif;
- e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, dari Kesatuan Saksi-2 dan atas perintah Saksi-1 telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi handphone namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada senior dan letting Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa dan mencari disekitar Yonif 757/GV dan Kota Merauke namun juga tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dari orang tua Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, sehingga dari Kesatuan tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan mengirimkan surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Dandepom XVII/3 Merauke sesuai surat R/253/IX/2022 tanggal 10 September 2022;
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, Terdakwa berada di Monumen Kapsul Waktu di Jl. Brawijaya Kab. Merauke untuk menonton konser musik, kemudian saat Terdakwa menonton konser tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga)

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota Denpom XVII/3 yang dipimpin Serma Nasarudin (Saksi-3), menangkap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Denpom XVII/3 Merauke untuk diamankan;

g. Bahwa selanjutnya dengan tertangkapnya Terdakwa tersebut, sehingga Dansat melimpahkan perkaranya ke Denpom XVII/3 Merauke untuk di proses hukum sesuai perbuatannya yang telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin yang sah dari Dansat atau oleh atasan lain yang berwenang sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 atau kurang lebih selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan surat dari Danyonif 757/GV nomor R/320/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022;

h. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, berada di Kota Jayapura melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Paskiliani (istri), lalu pergi ke Kota Merauke dengan kegiatan hanya berada di rumah kost Kp. Harapan Makmur, Distrik Kurik dan dirumah Sdr. Tian (teman Terdakwa); dan

i. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Saksi yang tidak dapat hadir namun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer di bawah sumpah dan karena Oditur Militer tidak lagi mampu menghadapkan Para Saksi dalam persidangan padahal telah dipanggil secara patut, oleh karena itu atas permohonan Oditur Militer untuk dibacakan yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim sepakat untuk keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer;

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **GATOT SUHERMAN**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21050253611284
Jabatan : Danton Angkutan Kima
Kesatuan : Yonif 757/GV
Tempat, tanggal lahir : Labuan Bontong, 22 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2022 di Kompi Markas Yonif 757/GV dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Saksi membantu Terdakwa dalam hal persetujuan berkas surat pengajuan menikah dengan Sdri. Paskaliani (calon istri Terdakwa), kemudian Terdakwa mendapat izin untuk menikah dari Kesatuan, kemudian Kesatuan memberikan kebijakan untuk Terdakwa mengambil Cuti Tahunan TMT 3 agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 dengan maksud agar cukup waktu kepada Terdakwa untuk melaksanakan acara pernikahan;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIT, Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani datang menemui Saksi di rumah yang beralamat Asrama Kompi C Yonif 757/GV untuk izin melaksanakan cuti nikah, setelah selesai menghadap kemudian Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani berpamitan pergi untuk melaksanakan cuti;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Saksi menghubungi Terdakwa melalui via telepon namun nomor Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada senior dan letting Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor Terdakwa tidak bisa dihubungi;

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Saksi mengirim pesan via media sosial WhatsApps kepada Sdri. Paskiliani namun pesan tersebut hanya di baca dan tidak di balas oleh Sdri. Paskiliani, kemudian Saksi mengirimkan beberapa pesan via Whatsapp namun sampai tanggal 7 September 2022 pesan yang Saksi kirim hanya di baca namun tidak di balas, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pasi Intel (Kapten Inf Suhartati), selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonif 757/GV (Letkol Inf Baskoro Wijaya A, S.E.);

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV selama kurang lebih selama 98 (sembilan puluh delapan) hari sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 29 November 2022 dan saat Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke; dan

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-2

Nama lengkap : **BENGURION H WAMBUKOMO**

Pangkat, NRP : Prada, 31210567521101

Jabatan : Ta Pionir 3 Ru 1 Pleton Pionir dan Amunisi Kima

Kesatuan : Yonif 757/GV

Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 10 November 2022

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asrama Yonif 757/GV Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Letda Inf Gatot Suherman (Saksi-1) menghubungi Tesangka akan tetapi nomor handpone yang digunakan Terdakwa tidak aktif, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022, Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk menghubungi orang tua Terdakwa namun kedua orang tua Terdakwa tidak

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WIT, kemudian Saksi menghubungi Sdri. Paskiliani (istri Terdakwa) namun Sdri. Paskiliani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdri. Paskiliani "Setelah Prada Jimi feri Aldi Paiki kembali ke rumah suruh menghubungi saya";

3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2022 sekira pukul 07.30 WIT, Saksi membaca pesan via media sosial group WhatsApps Kompi Markas 757/GV bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke, selanjutnya Terdakwa di tahan guna mengikuti proses hukum;

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik secara lisan, pertelpon ataupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya;

5. Bahwa Kesatuan Yonif 757/GV telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mayonif 757/GV dan sekitaran Kab. Merauke namun Terdakwa tetap tidak diketemukan; dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 7575/GV Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya..

Saksi-3

Nama lengkap : **NAZARUDDIN**

Pangkat, NRP : Serma, 31940616551073

Jabatan : Balaklaplidpamfik-1

Kesatuan : Denpom XVII/3 Merauke

Tempat, tanggal lahir : Soppeng, 14 Oktober 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln. Menara Lampu Satu Kab. Merauke

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV dari Daftar Pencarian Orang (DPO) ke-1 nomor R/253/IX/2022 tanggal 10 September

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, surat DPO ke-2 nomor R/259/IX/2022 tanggal 16 September 2022, dan surat DPO ke-3 nomor R/302/IX/2022 tanggal 21 September 2022 dari Kipan C Yonif 757/GV di Denpom XVII/3 Merauke;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 21.30 WIT, Personel Lidpam Denpom XVII/3 Merauke (Serka I Ketut Armaya) menerima informasi dari jaringan Bapak Barce (PNS Pemda Kab. Merauke) bahwa Terdakwa menggunakan baju kaos loreng sedang berada di lapangan Pemda dalam keadaan mabuk di acara panggung hiburan yang beralamat di depan Kantor Bupati Merauke Jln. Brawijaya Kab. Merauke;

4. Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan saat cuti nikah dari Kesatuan memberikan cuti tahunan TMT 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022; dan

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke pada tanggal 29 November 2022;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cen Ifar Gunung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 757/GV, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Kurir 2 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 757/GV dengan pangkat Prada NRP 31210568851201;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira 22.10 WIT Terdakwa bersama Sdri. Paskaliani berangkat dari Mayonif 757/GV Distrik Kuriki dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam menuju ke Kota Merauke untuk melaksanakan cuti menikah di asrama Korem 172/PWY, dan sekira pukul 23.55 WIT Terdakwa bersama Sdri. Paskaliani tiba di Kota Merauke dan menginap di Jl. Gudang Arang dirumah keluarga Yusak untuk beristirahat;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani berangkat dari Bandara Mpoah Merauke menuju Bandara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat udara Lion Air dan sekira pukul 10.15 WIT Terdakwa dan Sdri. Paskiliani tiba di Bandara Sentani Jayapura dan

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh keluarga dari Sdri. Paskiliani, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani menuju ke asrama Korem 172/PWY no 87, RT.II, Kp. Bucen III Waena, Kec. Heram, Kab. Jayapura. Prov. Papua;

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani melaksanakan pemberkatan/resepsi pernikahan di Gereja Getsemani Trikora Waena, setelah selesai acara tersebut Terdakwa bersama istrinya ke asrama Korem 172/PWY;

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.20 WIT, Terdakwa bersama istrinya berangkat dari rumah Sdr. Yusak di Jl. Gudang Arang menuju Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik dan tiba sekira pukul 14.15 WIT, selanjutnya Terdakwa bersama istrinya tinggal di rumah kost Kampung Harapan Makmur yang sebelumnya sudah disewa pada saat pernikahan di Mayonif 757/GV;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2022 Terdakwa mengantar Sdri. Paskiliani ke SP3 Kec. Tanah Miring di rumah kaka dari Sdri. Paskiliani untuk tinggal bersama karena Terdakwa akan berangkat ke Kota Merauke untuk mencari cara agar Terdakwa bisa tertangkap oleh Denpom XVII/3 Merauke dan selama Terdakwa di Kota Merauke Terdakwa tinggal sementara di rumah Sdr. Tian di Jl. Polder I;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.10 WIT Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Tian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju Toko 33 di Jl. Sutan syahril untuk membeli minuman Alkohol jenis Anggur sebanyak 1 (satu) botol, setelah membeli minuman tersebut Terdakwa menuju ke Jl. PGT tepatnya di Taman Segitiga Mopah Kab. Merauke, setibanya di Taman tersebut Terdakwa meminum Anggur sendirian dan sekira pukul 22.15 WIT setelah menghabiskan minuman tersebut Terdakwa pergi menuju ke Monumen Kapsul Waktu di Jl. Brawijaya Kab. Merauke untuk menonton konser musik, dan sekira pukul 22.50 WIT tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke yang dipimpin Serma Nasarudin (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke dengan menggunakan mobil dinas ke Denpom XVII/3 Merauke untuk diamankan;

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan telah mendapat izin dari Dansat untuk melaksanakan cuti menikah sesuai surat izin jalan nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dengan tujuan ke asrama Korem 172/PWY No 87, RT.II, Kp. Bucen III Waena, Kec. Heram, Kab. Jayapura. Prov. Papua, TMT 3 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Danyonif 757/GV (Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmoko, S.E. namun masa cuti menikah sudah habis dan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan TMT 23 Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke tanggal 29 November 2022;

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang kurang lebih selama 98 (sembilan puluh delapan) hari sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan kembalinya Terdakwa dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke tanggal 29 November 2022, dan kegiatan Terdakwa saat berada di Kota Jayapura melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Paskiliani (istri), kemudian selama di Kota Merauke kegiatan Terdakwa hanya berada di rumah kost Kp. Harapan Makmur, Distrik Kurik dan dirumah Sdr. Tian (teman Terdakwa);
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 7575/GV Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer; dan
11. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan dalam kedinasan TNI yaitu bila meninggalkan dinas harus mengajukan dan mendapatkan ijin dari atasan akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja tidak hadir dalam kedinasan tanpa mendapatkan ijin dari atasan.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar daftar absensi harian Ton Pimu Yonif 757/GV mulai bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
2. 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonif 757/GV nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
3. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki;

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cen Ifar Gunung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 757/GV, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Kurir 2 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 757/GV dengan pangkat Prada NRP 31210568851201;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 22.10 WIT Terdakwa pergi dari Mayonif 757/GV Distrik Kuriki dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam menuju ke Kota Merauke untuk melaksanakan cuti menikah dan sekira pukul 23.55 WIT Terdakwa tiba di Kota Merauke dan menginap di rumah keluarga atas nama Yusak yang beralamat di Jl. Gudang Arang;
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani berangkat dari Bandara Mpoah Merauke dengan menggunakan pesawat udara Lion Air menuju Bandara Sentani Jayapura dan tiba pada pukul 10.15 WIT yang selanjutnya dijemput dan diantar ke asrama Korem 172/PWY no 87, RT.II, Kp. Bucen III Waena, Kec. Heram, Kab. Jayapura. Prov. Papua oleh keluarga dari Sdri. Paskiliani;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa dan Sdri. Paskiliani melaksanakan pemberkatan/resepsi pernikahan di Gereja Getsemani Trikora Waena, selanjutnya setelah selesai acara tersebut Terdakwa bersama istrinya kembali asrama Korem 172/PWY dan kemudian tinggal di rumah kost Kampung Harapan Makmur yang sudah disewa pada saat pernikahan;
5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 pukul 19.10 WIT Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion menuju Toko 33 di Jl. Sutan syahril untuk membeli minuman Alkohol jenis Anggur sebanyak 1

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol, selanjutnya setelah membeli minuman tersebut di Taman Segitiga Mopah Kab. Merauke Terdakwa sendirian meminum Anggur berakohol dan setelah menghabiskan minuman tersebut Terdakwa pergi menuju ke Monumen Kapsul Waktu di Jl. Brawijaya Kab. Merauke untuk menonton konser musik, selanjutnya pada pukul 22.50 WIT tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke yang dipimpin Serma Nasarudin (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke dengan menggunakan mobil dinas ke Denpom XVII/3 Merauke;

6. Bahwa benar Danyonif 757/GV Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmoko, S.E selaku Dansat dari Terdakwa telah memberikan surat izin jalan nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 untuk melaksanakan cuti menikah terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 di asrama Korem 172/PWY No 87, RT.II, Kp. Bucen III Waena, Kec. Heram, Kab. Jayapura. Prov. Papua, namun setelah izin cuti menikah telah habis Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke;

8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang kurang lebih selama 98 (sembilan puluh delapan) hari sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan kembalinya Terdakwa dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke pada tanggal 29 November 2022;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 7575/GV Terdakwa tidak sedang melaksanakan serta disiapkan tugas operasi Militer; dan

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tata cara perijinan dalam kedinasan TNI yaitu bila meninggalkan dinas harus mengajukan dan mendapatkan ijin dari atasan akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja tidak hadir dalam kedinasan tanpa mendapatkan ijin dari atasan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim yang akan membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan menyusun unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam XVII/Cen Ifar Gunung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cen selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif 757/GV, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Ta Kurir 2 Ru Kobra Ton Kom Kima Yonif 757/GV dengan pangkat Prada NRP 31210568851201;
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/58/III/2023, tanggal 1 Maret 2023.

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang Prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira 22.10 WIT Terdakwa bersama Sdri. Paskaliani berangkat dari Mayonif 757/GV Distrik Kuriki dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna hitam menuju ke Kota Merauke untuk melaksanakan cuti menikah di asrama Korem 172/PWY, dan sekira pukul 23.55 WIT Terdakwa bersama Sdri. Paskaliani tiba di Kota Merauke dan menginap di Jl. Gudang Arang dirumah keluarga Yusak untuk beristirahat;
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIT, Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani berangkat dari Bandara Mpoah Merauke menuju Bandara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat udara Lion Air dan sekira pukul 10.15 WIT Terdakwa dan Sdri. Paskiliani tiba di Bandara Sentani Jayapura dan

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh keluarga dari Sdri. Paskiliani, selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani menuju ke asrama Korem 172/PWY no 87, RT.II, Kp. Bucen III Waena, Kec. Heram, Kab. Jayapura. Prov. Papua;

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Terdakwa bersama Sdri. Paskiliani melaksanakan pemberkatan/resepsi pernikahan di Gereja Getsemani Trikora Waena, setelah selesai acara tersebut Terdakwa bersama istrinya ke asrama Korem 172/PWY;

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.20 WIT, Terdakwa bersama istrinya berangkat dari rumah Sdr. Yusak di Jl. Gudang Arang menuju Kampung Harapan Makmur, Distrik Kurik dan tiba sekira pukul 14.15 WIT, selanjutnya Terdakwa bersama istrinya tinggal di rumah kost Kampung Harapan Makmur yang sebelumnya sudah disewa pada saat pernikahan di Mayonif 757/GV;

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 November 2022 Terdakwa mengantar Sdri. Paskiliani ke SP3 Kec. Tanah Miring di rumah kaka dari Sdri. Paskiliani untuk tinggal bersama karena Terdakwa akan berangkat ke Kota Merauke untuk mencari cara agar Terdakwa bisa tertangkap oleh Denpom XVII/3 Merauke dan selama Terdakwa di Kota Merauke Terdakwa tinggal sementara di rumah Sdr. Tian di Jl. Polder I;

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 19.10 WIT Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Tian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju Toko 33 di Jl. Sutan syahril untuk membeli minuman Alkohol jenis Anggur sebanyak 1 (satu) botol, setelah membeli minuman tersebut Terdakwa menuju ke Jl. PGT tepatnya di Taman Segitiga Mopah Kab. Merauke, setibanya di Taman tersebut Terdakwa meminum Anggur sendirian dan sekira pukul 22.15 WIT setelah menghabiskan minuman tersebut Terdakwa pergi menuju ke Monumen Kapsul Waktu di Jl. Brawijaya Kab. Merauke untuk menonton konser musik, dan sekira pukul 22.50 WIT tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke yang dipimpin Serma Nasarudin (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 bersama 2 (dua) orang anggota Denpom XVII/3 Merauke dengan menggunakan mobil dinas ke Denpom XVII/3 Merauke untuk diamankan;

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan telah mendapat izin dari Dansat untuk melaksanakan cuti menikah sesuai surat izin jalan nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dengan tujuan ke asrama Korem 172/PWY No 87, RT.II, Kp. Bucen III Waena, Kec. Heram, Kab. Jayapura. Prov. Papua, TMT 3 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Danyonif 757/GV (Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmoko, S.E. namun masa cuti menikah sudah habis dan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan TMT 23 Agustus 2022 sampai dengan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke tanggal 29 November 2022;

8. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang kurang lebih selama 98 (sembilan puluh delapan) hari sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan kembalinya Terdakwa dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke tanggal 29 November 2022, dan kegiatan Terdakwa saat berada di Kota Jayapura melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Paskiliani (istri), kemudian selama di Kota Merauke kegiatan Terdakwa hanya berada di rumah kost Kp. Harapan Makmur, Distrik Kurik dan dirumah Sdr. Tian (teman Terdakwa);

9. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara perijinan dalam kedinasan TNI yaitu bila meninggalkan dinas harus mengajukan dan mendapatkan ijin dari atasan akan tetapi Terdakwa telah dengan sengaja tidak hadir dalam kedinasan tanpa mendapatkan ijin dari atasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah lawan kata dari dalam waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 7575/GV Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan telah mendapat izin dari Dansat untuk melaksanakan cuti menikah sesuai surat izin jalan nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 dengan tujuan ke asrama Korem 172/PWY No 87, RT.II, Kp. Bucen III Waena, Kec. Heram, Kab. Jayapura. Prov. Papua, TMT 3 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Danyonif 757/GV (Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmoko, S.E. namun masa cuti menikah sudah habis dan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan TMT 23 Agustus 2022 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke tanggal 29 November 2022;

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lainnya yang berwenang kurang lebih selama 98 (sembilan puluh delapan) hari sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan kembalinya Terdakwa dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom XVII/3 Merauke tanggal 29 November 2022, dan kegiatan Terdakwa saat berada di Kota Jayapura melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Paskiliani (istri), kemudian selama di Kota Merauke kegiatan Terdakwa hanya berada di rumah kost Kp. Harapan Makmur, Distrik Kurik dan dirumah Sdr. Tian (teman Terdakwa).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah karena rasa ketakutan akan diberi hukuman oleh senior di satuan karena Terdakwa terlambat Kembali ke Satuan;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan;
2. Bahwa Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa dalam persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa baru sekali ini melakukan kejahatan dan sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pelanggaran ataupun kejahatan selama berdinan.

Menimbang, bahwa terhadap yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa dalam persidangan berterus terang, mengakui kesalahannya dan siap untuk bertanggungjawabkan kesalahannya di depan hukum untuk itu menurut Majelis Hakim Pidana yang di jatuhkan kepada diri Terdakwa haruslah diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mendasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari adalah karena rasa malas dan kurang disiplin yang disebabkan Terdakwa merasa terlalu nyaman sebagai pengantin baru dan lebih nyaman untuk tinggal dirumah;
2. Bahwa dilihat dari fakta-fakta hukum selama persidangan dan dikaitkan dengan eskalasi kepentingan pertahanan saat ini khususnya di wilayah Papua, sehingga dipandang Terdakwa masih dapat membantu tercapainya tugas pokok Kesatuan;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina sebagai seorang Prajurit TNI sehingga harus diambil tindakan tepat;
4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana sehingga tidak adil apabila terhadap diri Terdakwa di pecat dari dinas Militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan kepentingan pertahanan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar daftar absensi harian Ton Pimu Yonif 757/GV mulai bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
2. 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonif 757/GV nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
3. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
4. 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta a.n Prada Jimi Feri Aldi Paiki.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini masih dalam penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri dan untuk mempermudah proses eksekusi, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini..

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JIMI FERI ALDI PAIKI, Prada NRP 31210568851201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar daftar absensi harian Ton Pimu Yonif 757/GV mulai bulan Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2022 atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
 - b. 1 (satu) lembar surat Ijin Jalan dari Danyonif 757/GV nomor SIJ/294/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
 - c. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Singkat atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki;
 - d. 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta atas nama Prada Jimi Feri Aldi Paiki.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023 oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mulyono, S.H Letkol Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960346030574

Slamet Widada, S.H., M.H.

Letkol Laut (H) NRP 14131/P

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Peltu Bah NRP 88925

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 181-K/PM.III-19/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)